

Decreto-Lei n.º 307/2003, de 10 de dezembro

Com as alterações introduzidas por: Decreto-Lei n.º 17/2011; Lei n.º 48/2017; Decreto-Lei n.º 128/2017.

Índice**– Ato**

- [Artigo 1.º](#) *Cartão de estacionamento*
- [Artigo 2.º](#) *Pessoa com deficiência motora* **REVOGADO**
- [Artigo 3.º](#) *Pessoa com multideficiência profunda* **REVOGADO**
- [Artigo 4.º](#) *Legitimidade* **ALTERADO**
- [Artigo 5.º](#) *Competência para emitir o cartão* **ALTERADO**
- [Artigo 6.º](#) *Procedimentos* **ALTERADO**
- [Artigo 7.º](#) *Validade e revalidação do cartão* **ALTERADO**
- [Artigo 8.º](#) *Reconhecimento*
- [Artigo 9.º](#) *Utilização do cartão*
- [Artigo 10.º](#) *Locais de estacionamento* **ALTERADO**
- [Artigo 11.º](#) *Norma transitória*
- [Artigo 12.º](#) *Revogação*
- [Anexo](#) *Cartão de estacionamento para pessoas com deficiência*

**Decreto-Lei n.º 307/2003
de 10 de dezembro****Aprova o cartão de estacionamento de modelo comunitário para pessoas com deficiência condicionadas na sua mobilidade**

Decreto-Lei n.º 307/2003
de 10 de Dezembro

O transporte particular é para muitas pessoas com deficiência condicionadas na sua mobilidade o único meio de se deslocarem autonomamente, tendo em vista a sua integração profissional e social.

Para facilitar a deslocação das pessoas de mobilidade reduzida, foi aprovado o dístico de identificação de deficiente motor pela Portaria n.º 878/81, de 1 de Outubro.

A Conferência Europeia dos Ministros dos Transportes aprovou, em 22 de Abril de 1997, uma resolução destinada a incentivar a emissão e o reconhecimento mútuo dos cartões de estacionamento para pessoas com deficiência.

A União Europeia recomendou aos Estados membros que instituísssem um cartão de estacionamento para pessoas com deficiência segundo o modelo comunitário uniforme, nos termos da Recomendação do Conselho n.º 98/376/CE, de 4 de Junho, relativa a um cartão de estacionamento para pessoas com deficiência.

Assim, por forma que o titular do cartão possa beneficiar em todos os países da Comunidade das facilidades autorizadas para o cartão de estacionamento para pessoas com deficiência, procede-se à uniformização gráfica dos cartões.

Esta iniciativa, no Ano Europeu das Pessoas com Deficiência - 2003, assim designado pela Decisão n.º 2001/903/CE, do Conselho da União Europeia, de 3 de Dezembro, contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, condicionadas na sua mobilidade, garantindo a sua maior participação na vida social, económica e cultural.

Assim:

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º***Cartão de estacionamento***

1 - É aprovado o cartão de estacionamento de modelo comunitário para pessoas com deficiência condicionadas na sua mobilidade, reproduzido no anexo do presente diploma, do qual faz parte integrante.

2 - O cartão deve ser colocado junto ao pára-brisas dianteiro dos veículos em que se deslocem, de forma visível do exterior, sempre que estes se encontrem estacionados nos locais que lhes estão especialmente destinados.

Artigo 2.º***Pessoa com deficiência motora***

(em vigor até: 2017-10-09)

Para efeitos do presente diploma, considera-se pessoa com deficiência motora toda aquela que, por motivo de lesão, deformidade ou enfermidade, congénita ou adquirida, seja portadora de deficiência motora, ao nível dos membros inferiores ou superiores, de carácter permanente, de grau igual ou superior a 60%, avaliada pela Tabela Nacional de Incapacidades, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 341/93, de 30 de Setembro, desde que tal deficiência lhe dificulte, comprovadamente:

- a) A locomoção na via pública sem auxílio de outrem ou sem recurso a meios de compensação, nomeadamente próteses e ortóteses, cadeiras de rodas, muletas e bengalas, no caso de deficiência motora ao nível dos membros inferiores;
- b) O acesso ou utilização dos transportes públicos colectivos convencionais, no caso de deficiência motora ao nível dos membros superiores.

REVOGADO pelo/a Artigo 3.º do/a Decreto-Lei n.º 128/2017 - Diário da República n.º 194/2017, Série I de 2017-10-09, em vigor a partir de 2017-10-10

Artigo 3.º

Pessoa com multideficiência profunda

(em vigor até: 2017-10-09)

Para efeitos do presente diploma, considera-se pessoa com multideficiência profunda qualquer pessoa que, além de deficiência física ou motora, tenha cumulativamente deficiência sensorial, intelectual ou visual de carácter permanente, de que resulte um grau de incapacidade igual ou superior a 90 %.

REVOGADO pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 128/2017 - Diário da República n.º 194/2017, Série I de 2017-10-09](#), em vigor a partir de 2017-10-10

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 17/2011 - Diário da República n.º 19/2011, Série I de 2011-01-27](#), em vigor a partir de 2017-02-01

Artigo 4.º

Legitimidade

(em vigor a partir de: 2017-10-10)

1 - Pode usufruir do cartão de estacionamento previsto no presente diploma:

- a) A pessoa com deficiência motora, física ou orgânica que, por motivo de alterações na estrutura e funções do corpo, congénitas ou adquiridas, tenha uma limitação funcional de carácter permanente, de grau igual ou superior a 60 %, avaliado pela Tabela Nacional de Incapacidades, desde que tal deficiência lhe dificulte a locomoção na via pública sem auxílio de outrem ou sem recurso a meios de compensação, incluindo próteses e ortóteses, cadeiras de rodas, muletas e bengalas ou no acesso ou utilização dos transportes públicos coletivos convencionais;
- b) A pessoa com deficiência intelectual e a pessoa com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %;
- c) A pessoa com deficiência visual, com uma alteração permanente no domínio da visão igual ou superior a 95 %, avaliada pela Tabela Nacional de Incapacidades.

2 - Podem, ainda, usufruir do cartão de estacionamento as pessoas com deficiência das Forças Armadas abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 43/76, de 20 de Janeiro, ou as a elas equiparadas que sejam portadoras de incapacidade motora igual ou superior a 60%.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 128/2017 - Diário da República n.º 194/2017, Série I de 2017-10-09](#), em vigor a partir de 2017-10-10

Artigo 5.º

Competência para emitir o cartão

1 - Compete ao Instituto de Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P. (IMTT, I. P.), através dos seus serviços desconcentrados, emitir o cartão de estacionamento para pessoas com deficiência.

2 - O IMTT, I. P., deve assegurar o registo dos cartões que emite.

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 17/2011 - Diário da República n.º 19/2011, Série I de 2011-01-27](#), em vigor a partir de 2017-02-01

Artigo 6.º

Procedimentos

(em vigor a partir de: 2017-10-10)

1 - Para efeitos do disposto no artigo anterior, pode o interessado, ou quem o represente, efectuar o pedido por meio electrónico disponível para o efeito ou presencialmente, em qualquer posto de atendimento do IMTT, I. P.

2 - Com o pedido deve fazer-se prova da identificação e residência do interessado, designadamente através do cartão de cidadão, bem como da sua condição de pessoa com deficiência, mediante atestado médico de incapacidade multiúso, emitido nos termos do

disposto no Decreto-Lei n.º 202/96, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 174/97, de 19 de setembro, e 291/2009, de 12 de outubro.

3 - Tratando-se de pessoas com deficiência das Forças Armadas ou das a elas equiparadas, a certificação do grau de incapacidade faz-se através do cartão de pessoa deficiente das Forças Armadas, emitido pelo Ministério da Defesa Nacional.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 128/2017 - Diário da República n.º 194/2017, Série I de 2017-10-09](#), em vigor a partir de 2017-10-10

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 17/2011 - Diário da República n.º 19/2011, Série I de 2011-01-27](#), em vigor a partir de 2017-02-01

Artigo 7.º

Validade e revalidação do cartão

1 - O cartão de estacionamento é válido pelo período de 10 anos, salvo se o atestado médico multiuso determinar a reavaliação da incapacidade, caso em que o período de validade corresponde à data estabelecida para a reavaliação.

2 - A revalidação do cartão de estacionamento depende da manifestação de interesse pelo titular ou de quem o represente, segundo os procedimentos previstos no artigo 6.º, sendo dispensada a apresentação do atestado multiuso nos casos em que não tenha sido determinada a reavaliação da incapacidade.

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Decreto-Lei n.º 17/2011 - Diário da República n.º 19/2011, Série I de 2011-01-27](#), em vigor a partir de 2017-02-01

Artigo 8.º

Reconhecimento

1 - Os cartões de estacionamento para pessoas com deficiência, emitidos pelas autoridades dos restantes Estados membros da União Europeia que aderirem à Recomendação do Conselho n.º [98/376/CE](#), de 4 de Junho, são reconhecidos em Portugal.

2 - São igualmente reconhecidos em Portugal os cartões de estacionamento para pessoas com deficiência emitidos pelas autoridades dos países da Conferência Europeia dos Ministros dos Transportes e seus associados, de acordo com a Resolução CEMT n.º 97/4, aprovada em 22 de Abril.

Artigo 9.º

Utilização do cartão

1 - O cartão só pode ser utilizado em veículo que transporte efectivamente a pessoa com deficiência.

2 - A utilização indevida ou fraudulenta do cartão implica a sua imediata apreensão e suspensão por um período de um ano, podendo o mesmo ser apreendido definitivamente no caso de reincidência.

3 - São competentes para apreender o cartão as autoridades de investigação criminal ou de fiscalização do trânsito ou seus agentes.

Artigo 10.º

Locais de estacionamento

1 - O estacionamento com utilização do cartão só pode verificar-se nos locais reservados para o efeito mediante a respectiva sinalização, exceptuando-se as situações de absoluta necessidade, em que o veículo pode estacionar em outro local e por curtos períodos de tempo, desde que não prejudique a normal e livre circulação de peões e de veículos.

2 - As entidades públicas que disponham de lugares de estacionamento destinado a utentes devem assegurar a disponibilização de lugares de estacionamento gratuitos para pessoas com deficiência, em número e características que cumpram o disposto nas normas técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada, publicadas em anexo ao Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto.

LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA

3 - O disposto no número anterior aplica-se, ainda, às entidades públicas, mesmo que em regime de parceria público-privada, cujo estacionamento destinado a utentes esteja concessionado a terceiros.

4 - As entidades públicas que não disponham de estacionamento para utentes devem assegurar a disponibilização na via pública de lugares de estacionamento reservados para pessoas com deficiência, nos termos do disposto nas normas técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada, publicadas em anexo ao Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto.

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Lei n.º 48/2017](#) - [Diário da República n.º 130/2017, Série I de 2017-07-07](#), em vigor a partir de 2017-08-06

Artigo 11.º***Norma transitória***

Os dísticos de identificação de pessoa com deficiência motora emitidos ao abrigo da Portaria n.º 878/81, de 1 de Outubro, mantêm-se válidos até ao termo do prazo que deles consta.

Artigo 12.º***Revogação***

1 - É revogada a Portaria n.º 878/81, de 1 de Outubro.

2 - É revogado o n.º VI-14 do anexo da Portaria n.º 890/2003, de 26 de Agosto, que estabelece a taxa de emissão de dísticos para pessoas com deficiência.

Anexo***Cartão de estacionamento para pessoas com deficiência***

(ver modelo no documento original)

A versão consolidada não tem valor legal e não substitui a consulta dos atos que deram origem a esta consolidação.